

[별표2]<개정 1992·6·30, 1994·7·13, 1995·12·22>

과태료 처분의 기준(제25조제3항 관련)

| 위 반 내 용                                                                                                                                | 관 계 법 령                          | 처 분 내 용<br>(과 태 료 액)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. 자동차의 등록신청대행을 정상한 사유없이 거부하거나 신청기간내에 이행하지 아니한 때<br>가. 등록대행을 거부한 때<br>나. 등록신청대행기간을 경과한 때<br>(1) 10일이내인때<br>(2) 10일을 초과한 경우에는 매1일 초과시마다 | 법 제7조제3항·법 제12조제2항·<br>법 제13조제3항 | 50<br><br><br>10<br>1 |
| 2. 등록사항확인을 받지 아니한 때                                                                                                                    | 법 제14조                           | 10                    |
| 3. 자동차등록증을 비치하지 아니하고 자동차를 운행한 때                                                                                                        | 법 제15조제1항                        | 5                     |
| 4. 자동차를 양도하고 양도증명서·자동차등록증 기타 이전등록신청에 필요한 서류를 양수인에게 교부하지 아니한 때                                                                          | 법 제22조제1항                        | 10                    |
| 5. 자동차를 양수하고 양도인이 요구하는 이전등록신청에 필요한 서류를 양도인에게 교부하지 아니한 때                                                                                | 법 제22조제2항                        | 10                    |
| 6. 다음과 같이 임시운행의 허가를 받을 목적 및 기간에 위반하여 자동차를 운행한 때<br>가. 기간을 경과한 때<br>(1) 10일이내인 때<br>(2) 10일을 초과한 경우에는 매 1일 초과시마다<br>나. 목적을 위반한 때        |                                  | <br><br>5<br>1<br>50  |
| 7. 다음과 같이 임시운행허가의 유효기간이 경과된 후 반납기간내에 임시운행허가증과 임시운행허가번호표를 반납하지 아니한 때<br>가. 10일이내의 기간을 경과한 때                                             | 법 제26조제4항                        | <br><br>3             |

|                                                                         |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 나. 10일을 초과한 경우에는 매 1일초과시마다                                              |            | 1  |
| 8. 다음과 같이 건설교통부장관의 운행제한공고에 위반하여 자동차를 운행한 때                              | 법 제24조제1항  |    |
| 가. 천재지변으로 인한 재해복구등을 위한 자동차운행제한을 위반한 때                                   |            | 50 |
| 나. 국가정책상 긴급한 필요에 의한 자동차운행제한을 위반한 때                                      |            | 10 |
| 9. 자동차의 구조 또는 장치가 다음 각호의 1에 해당하는 규정의 안전기준에 적합하지 아니한 자동차를 운행하거나 운행하게 한 때 | 법 제29조제1항  |    |
| 가. 제12조제1항제5호·제6호·제12조제2항제1호·제4호·제5호·제7호 내지 제9호·제12호·제13호·제20호          |            | 30 |
| 나. 제12조제2항제10호·제11호·제19호                                                |            | 5  |
| 다. 제12조제1항제7호·제12조제2항제2호·제3호·제6호·제14호 내지 제18호 및 제21호                    |            | 2  |
| 10. 사용신고를 하지 아니하고 이륜자동차를 운행한 때                                          | 법 제44조제1항  | 50 |
| 11. 다음과 같이 자동차의 직권말소후 등록번호표와 자동차등록증을 반납하지 아니한 때                         | 법 제15조제3항  |    |
| 가. 반납기간 만료후 10일이내의 기간을 경과한 때                                            |            | 10 |
| 나. 반납기간 만료후 10일을 초과한 경우에는 매 1일 초과시마다                                    |            | 1  |
| 12. 다음과 같이 자동차의 변경등록신청을 하지 아니한 때                                        | 법 제11조 제1항 |    |
| 가. 신청기간 만료일부터 3월이내인 때                                                   |            | 2  |
| 나. 신청기간 만료일부터 3월을 초과한 경우에는 매 3일 초과시마다                                   |            | 1  |
| 13. 다음과 같이 자동차의 이전등록신청을 하지 아니한 때                                        | 법 제12조제1항  |    |
| 가. 신청기간 만료일로부터 10일이내의 기간을 경과한 때                                         |            | 10 |
| 나. 신청기간 만료일로부터 10일을 초과한 경우에는 매 1일 초과시마다                                 |            | 1  |
| 14. 다음과 같이 이륜자동차의 변경신고 또는 사용폐지신고를 하지 아니한 때                              | 법 제44조제2호  |    |
| 가. 신고기간 만료일로부터 3월이내인 때                                                  |            | 1  |

|                                                              |               |    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 나. 신고기간 만료일부터 3월 초과, 6월이내인 때                                 |               | 3  |
| 다. 신고기간 만료일부터 6월을 초과한 때                                      |               | 5  |
| 15. 건설교통부령이 정하는 번호표를 붙이지 아니하거나 봉인을 받지 아니하고 이륜자동차를 운행한 때      | 법 제45조제1항·제2항 | 50 |
| 16. 다음과 같이 점검명령을 이행하지 아니하거나 운행정지명령에 위반하여 자동차를 운행하거나 운행하게 한 때 | 법 제35조제1호     |    |
| 가. 점검명령을 이행하지 아니한 때                                          |               |    |
| (1) 이행기간 만료일부터 1월이내인 때                                       |               | 1  |
| (2) 이행기간 만료일부터 1월을 초과한 경우에는 매 3일 초과시마다                       |               | 1  |
| 나. 운행정지명령에 위반하여 자동차를 운행하거나 운행하게 한 때                          |               | 10 |
| 17. 다음과 같이 계속검사를 받지 아니한 때                                    | 제41조제1항제2호    |    |
| 가. 검사를 받아야 할 기간만료일부터 1월이내인 때                                 |               | 2  |
| 나. 검사를 받아야 할 기간만료일부터 1월을 초과한 경우에는 매3일 초과시마다                  |               | 1  |

비고 :

1. 제12호·제16호 및 제17호에 의하여 부과할 수 있는 과태료의 최고한도금액은 각각 30만원으로 한다.
2. 위반행위가 제1호나목 및 제6호가목에 함께 해당되는 경우에는 제1호나목의 기준에 의하여 과태료를 부과하고, 제6호 및 제7호에 함께 해당되는 경우에는 제6호의 기준에 의하여 과태료를 부과한다.
3. 수개의 위반행위에 대하여 동시에 처분할 경우에는 위반행위별로 과태료를 산정하여 그 중 가장 많은 금액을 기준으로 그 금액의 2분의 1의 범위내에서 가중한 금액을 부과한다. 이 경우 개별적으로 처분할 경우에 부과할 금액의 합산액을 초과할 수 없다.